拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３０４８５
起案日	令和　７年　６月２５日
特許庁審査官	堀部　修平　　９２１５　２Ｌ００
特許出願人代理人	弁理士法人クレイア特許事務所　様
適用条文	第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

理由

●理由１（明確性）について

（１）請求項１３
請求項１３の「基板に光電気変換素子が実装され、前記光電気変換素子またはシリコン光導波路に近接して請求項１に記載の光ファイバアセンブリが実装され光学的に接続される、光モジュール。」は、「接続される」との記載が、接続されたものを特定しているのか否かが明確でなく、光モジュールが何を発明特定事項として含むのかが明確でない。
なお、請求項１３の光モジュールが、請求項１に記載の光ファイバアセンブリを発明特定事項として含まないとすると、請求項１３に係る発明における光モジュールの技術的特徴が不明確となるとともに、進歩性の判断に疑義が生じる点についても留意されたい。
また、「光学的に接続される」が何と何とを光学的に接続されるのかも、明確でない。

＜補正の示唆＞
例えば、請求項１３の記載を、
「基板に光電気変換素子が実装され、前記光電気変換素子またはシリコン光導

波路に近接して請求項１に記載の光ファイバアセンブリが実装され、前記光電気変換素子または前記シリコン光導波路と、前記光ファイバアセンブリの前記光ファイバとが光学的に接続された、光モジュール。」とする補正を検討されたい。

なお、上記の補正の示唆は、法律的効果を生じさせるものではなく、拒絶理由を解消するための一案である。明細書等についてどのように補正をするかは、出願人が決定すべきものである。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項１-１２，１４-２５に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ６／２６-６／２７
Ｇ０２Ｂ６／３０-６／３４
Ｇ０２Ｂ６／３６-６／４３

・先行技術文献　特開２００５-６２８８６号公報
特開２００７-２１２９７３号公報
特開２００４-１０１９９０号公報
特開２０１１-１９７６３３号公報
国際公開第０３／０８７９０７号
米国特許第５４３０８１９号明細書
特開２００９-２８８７９６号公報
特開２００４-１４５１４０号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を

明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部光デバイス　堀部修平（ほりべ　しゅうへい）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２９３
※ ●●●●@jpo.go.jp
（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
横井　亜矢子	堀部　修平	
９７０６	９２１５	